Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

গর্ভস্থ সন্তানের উত্তরাধিকার

গর্ভের সন্তানের মীরাস লাভের শর্ত দু'টি।

প্রথম শর্ত : সম্পদ পরিত্যাগকারী ব্যক্তির মৃত্যুর সময় গর্ভস্থ সন্তানকে মায়ের পেটে নিশ্চিত অবস্থান করতে হবে। এছাড়া মৃত্যুর দিন থেকে দুই বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে মায়ের পেট থেকে ভুমিষ্ট হতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত : গর্ভের সন্তানকে মায়ের পেট থেকে জীবিত ভূমিষ্ট হতে হবে।

গর্ভের সন্তানের জন্য কী পরিমাণ সম্পদ রাখতে হবে :

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

মাতার ৩ অবস্থা

(i)	মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা জীবিত থাকলে কিংবা দুই বা ততোধিক ভাই-বোন (আপন-বৈপিত্রিক-বৈমাত্রিক) জীবিত থাকলে	$\frac{১}{৬}$ অংশ পাবে
(ii)	মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা বা পুত্রের পুত্র-কন্যা, ভাই-বোন জীবিত না থাকলে অথবা ভাই বা বোন মাত্র ১ জন (আপন-বৈপিত্রিক-বৈমাত্রিক) জীবিত থাকলে	$\frac{১}{৩}$ অংশ এবং অবশিষ্ট অংশ পাবেন
(iii)	যদি পিতার চেয়ে মাতার অংশ বেশী হয় তাহলে	উমারিয়াতান নীতি হবে

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

ওমরিয়াতান / উমারিয়াতান নীতি ঃ

মুসলিম আইনের সাধারণ নীতি অনুযায়ী সমজাতীয় পুরুষের চেয়ে নারীর অংশ কম হয়। যেমন : পুত্রের চেয়ে কন্যার অংশ কম, পিতার চেয়ে মাতার অংশ কম, ভাইয়ের চেয়ে বোনের অংশ কম ইত্যাদি। অর্থাৎ পিতার চেয়ে মাতার অংশ কখনো বেশী হওয়ার কথা নয়। কিন্তু কখনো কখনো পিতার চেয়ে মাতার অংশ বেশী হয়ে যায়। এটি মুসলিম আইনের সাধারণ নীতি বিরোধী। এই সমস্যায় ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) যে সমাধান দিয়েছেন তাকে উমারিয়াতান বা উমারিয়াতান নীতি বলে।

হযরত উমর (রা.) সমাধান দিয়েছেন– অন্যান্য অংশীদারদেরকে তাদের অংশ প্রদান করার পর বাকী অংশ থেকে মাতা পাবেন এক-তৃতীয়াংশ। এক্ষেত্রে পবিত্র কোরআনের সূরা আন নিসার ১১ নং আয়াতে প্রদত্ত মাতার এক-তৃতীয়াংশ ঠিক থাকে। আবার অবশিষ্টভোগী হিসেবে বাকী সম্পত্তি পিতা পাওয়ার কারণে পিতার অংশ মাতার অংশের চেয়ে বেশী হয়।

Paramount Law Academy
017 456 99993, 019 42 42 86 86

হিমারিয়াতান নীতি ঃ

উত্তরাধিকার সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে বৈপিত্রেয় ভাই সম্পত্তি পেলেও আপন ভাই বঞ্চিত, সেক্ষেত্রে যে নীতির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে হয় তাকে হিমারিয়াতান নীতি বলে।

এক্ষেত্রে অন্যান্য অংশীদারদের অংশ প্রদান করার পর অবশিষ্ট অংশ সকল ভাইয়ের মধ্যে সমান হারে বন্টন করতে হয়। আপন বোন বা বৈপিত্রেয় বোনও সমান অংশ প্রাপ্য হবে।